ROMA

Municipio Roma I Centro

ROMA CAPITALE
MUNICIPIO ROMA I CENTRO
15 DIC. 2023
PROTOCOLLO CA. 227488

Prot. n. CA\

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO
(seduta del 15/12/2023)

L'anno 2023, il giorno 15 dicembre, alle ore 09:30, si è adunata la Giunta del Municipio Roma I Centro così composta:

Presidente	*Lorenza*	*Bonaccorsi*
Vice Presidente	*Alessandra*	*Sermoneta*
Assessore	*Jacopo*	*Scatà*
Assessore	*Stefano*	*Marin*
Assessore	*Giulia Silvia*	*Ghia*
Assessore	*Claudia*	*Santoloce*
Assessore	*Adriano*	*Labbucci*

Sono presenti la Presidente On. Lorenza Bonaccorsi, Gli Ass.ri, Stefano Marin, Giulia Silvia Ghia, Adriano Labbucci,Claudia Santoloce.

Risultano altresì presenti il Direttore del Municipio Pasquale Libero Pelusi con funzioni di Segretario, il Direttore della Direzione Tecnica Marco Vona in qualità di consulente tecnico, il Presidente del Consiglio del Municipio I Roma Centro Livio Ricciardelli

Risultano assenti la Vice Presidente Alessandra Sermoneta, l'Assessore Jacopo Scatà, il Direttore della Direzione Socio - Educativa Marco Biasucci.

DELIBERAZIONE N.63

Oggetto: **divieto temporaneo dell'esercizio dell'Arte di Strada su Largo Goldoni**

Premesso che

Roma Capitale riconosce l'Arte di Strada quale manifestazione culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, con i requisiti e secondo la normativa vigente;

con deliberazione n. 24 del 12 aprile 2012 l'Assemblea Capitolina ha approvato il "nuovo Regolamento per l'Arte di Strada";

l'Arte di Strada, fermo restando il possesso delle previste autorizzazioni, è esercitata liberamente anche sul territorio del Municipio Roma I Centro nei limiti del citato Regolamento e, comunque, in modo tale da non recare disturbo ai residenti e non ostacolare;

Considerato che

Largo Goldoni nell'ambito del Centro Storico rappresenta un'importante intersezione stradale interessata da un notevole flusso veicolare e pedonale;

in Largo Goldoni, durante le esibizioni di Artisti di Strada, il libero transito dei pedoni è spesso impedito dalla numerosa presenza di spettatori che assistono alle esibizioni con potenziale pericolo alla sicurezza ed alla loro incolumità;

che per tali sopravvenute ragioni ostative contingenti, con direttiva di Giunta Municipale n. 4 (prot. CA/2023/0050701) si è disposto il divieto temporaneo dell'esercizio dell'Arte di Strada su Largo Goldoni;

con nota prot. CA/54662 del 09.03.2023 la Direzione del Municipio ha richiesto alla Polizia Locale – Centro Storico di effettuare un monitoraggio sull'area di Largo goldoni;

con nota prot. VA/2023/41222 del 20.03.2023, la Polizia Locale – Roma Centro Storico – Sezione Polizia Amministrativa - Reparto Commercio Aree Pubbliche ha riscontrato la citata richiesta evidenziando che in Largo Goldoni sono state accertate nel tempo 15 sanzioni per violazione della D.A.C. 24/2012;

da un controllo eseguito mediante consultazione dell'applicativo in uso alla Centrale Operativa, che gestisce le chiamate in entrate, risultano pervenute n. 25 richieste di intervento in largo Goldoni da parte dei cittadini che lamentano la presenza di Artisti di Strada che fanno uso di strumentazioni con diffusione sonora oltre i limiti consentiti;

che con delibera della Giunta del I Municipio CA/64995/2023 del 24.3.2023 è stata inibita l'esibizione degli artisti di strada fino al 31.10.2023;

Considerato, altresì, che

l'articolo 3 del Regolamento prevede che "Fermo restando quanto previsto all'art. 2, i singoli Municipi possono individuare spazi ritenuti non idonei per l'esercizio dell'Arte di Strada, comunicandolo agli Uffici del Delegato del Centro Storico e dell'Assessorato alle Politiche Culturali";

il secondo capoverso del citato articolo 3 prevede anche che "Gli stessi Municipi possono, per sopravvenute ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'esercizio dell'Arte di Strada anche in altri luoghi pubblici non ricompresi nella fattispecie di cui al comma precedente;

Preso atto

che nella suddetta area persiste la concreta e fattuale insostenibilità della mancata libera circolazione del flusso pedonale e dell'uso di strumentazioni con diffusione sonora oltre i limiti consentiti;

di quanto previsto dal "Regolamento per l'Arte di Strada" e conseguente sistema sanzionatorio

con prot. n. CA/2023/227427 il Direttore del Municipio Pelusi Pasquale Libero ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Direttore

F.to P.L. Pelusi

con prot. n. CA/2023/227421 il Direttore del Municipio Pelusi Pasquale Libero ha "attestato la coerenza del provvedimento con i documenti di programmazione" ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 c. 2, lettera d) della deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017.

Il Direttore

F.to P.L. Pelusi

ROMA

Municipio Roma I Centro

Visti:

il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e ss.mm.ii;
il Regolamento per l'Ordinamento di Roma Capitale e per l'organizzazione degli Uffici e Servizi;
la deliberazione di A.C. n. 24 del 12 aprile 2012

Per i motivi espressi in narrativa

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO

DELIBERA

1. di vietare in Largo Goldoni le esibizioni di Artisti di Strada con decorrenza immediata e sino al 31 Dicembre 2024;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Polizia Locale – Gruppo Centro Storico per la sua applicazione;

3. di darne comunicazione al Gabinetto del Sindaco ed all'Assessorato alle Politiche Culturali, così come stabilito dall'articolo 3 del "Regolamento per l'Arte di Strada".

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta,dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione .

La Presidente
F.to Lorenza Bonaccorsi

Il Segretario
F.to Pasquale Libero Pelusi

ROMA

Municipio Roma I Centro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 15/12/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore